



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

Plano de Contratações Anual - PCA

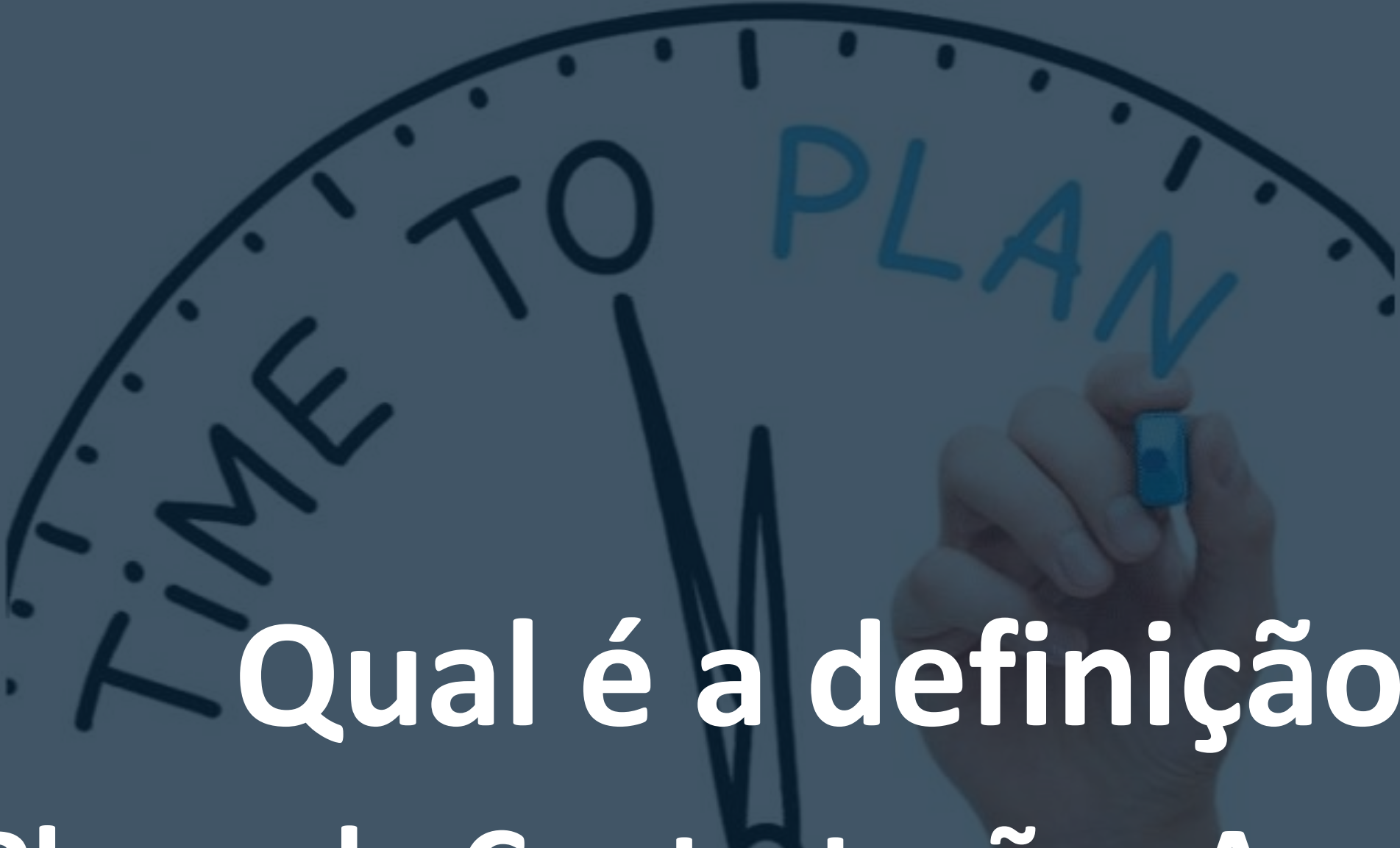
Estudo Técnico Preliminar - ETP

Termo de Referência - TR

Prof. Angelina Leonez

Plano De Contratações Anual - PCA

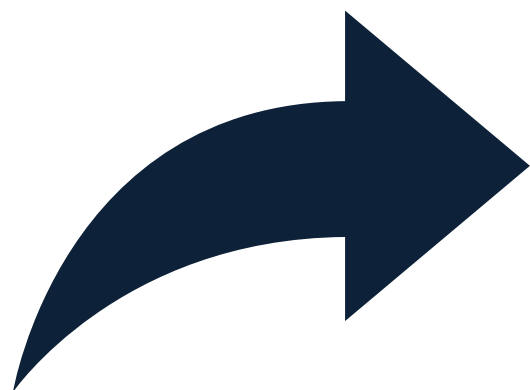




**Qual é a definição do
Plano de Contratações Anual ?**

É um instrumento de governança por meio do qual o órgão planeja suas contratações* para o ano subsequente, objetivando, principalmente, uma racionalização das contratações e um alinhamento maior entre as contratações com o planejamento estratégico e o orçamento, auxiliando o gestor na tomada de decisão, visando o alcance dos objetivos do ente, com riscos aceitáveis.

*expectativas – Inicialmente trata-se de registro das necessidades



Recomendações

Acordão

1.637/21 - Plenário TCU



Estabelecimento de normativo interno



**Elaboração de manual
detalhando procedimentos
internos relativos ao
processo de elaboração,
aprovação, ajustes,
publicação e execução do
PCA**



**Divulgação interna
do normativo ou do
processo de trabalho
estabelecido**



**Estabelecimento de
um calendário de
compras, contendo a
definição dos prazos
de cada setor para
efetivação das
contratações**



**Adoção de providências
no tocante às áreas
requisitantes que não
têm cumprido os prazos
estabelecidos para o
início dos processos de
contratação**



**Estabelecimento de
plano de comunicação
interno para constante
divulgação das etapas de
elaboração, aprovação e
execução do PCA**

| Responsáveis*



* Os papéis de requisitante e de área técnica poderão ser exercidos pelo mesmo agente público ou unidade

I Papeis + Responsabilidades + Prazos

QUEM	 Requisitante	 Área Técnica	 Setor de Contratações	 Autoridade competente
O QUÊ	Preenche os DFDs	Analisa e complementa informações técnicas do DFD	Analisa, adequa e consolida DFDs Elabora o calendário de contratações	Aprova o PCA

I Principias artefatos



Documento de
Formalização de
Demanda - DFD



Plano de
Contratações
Anual - PCA



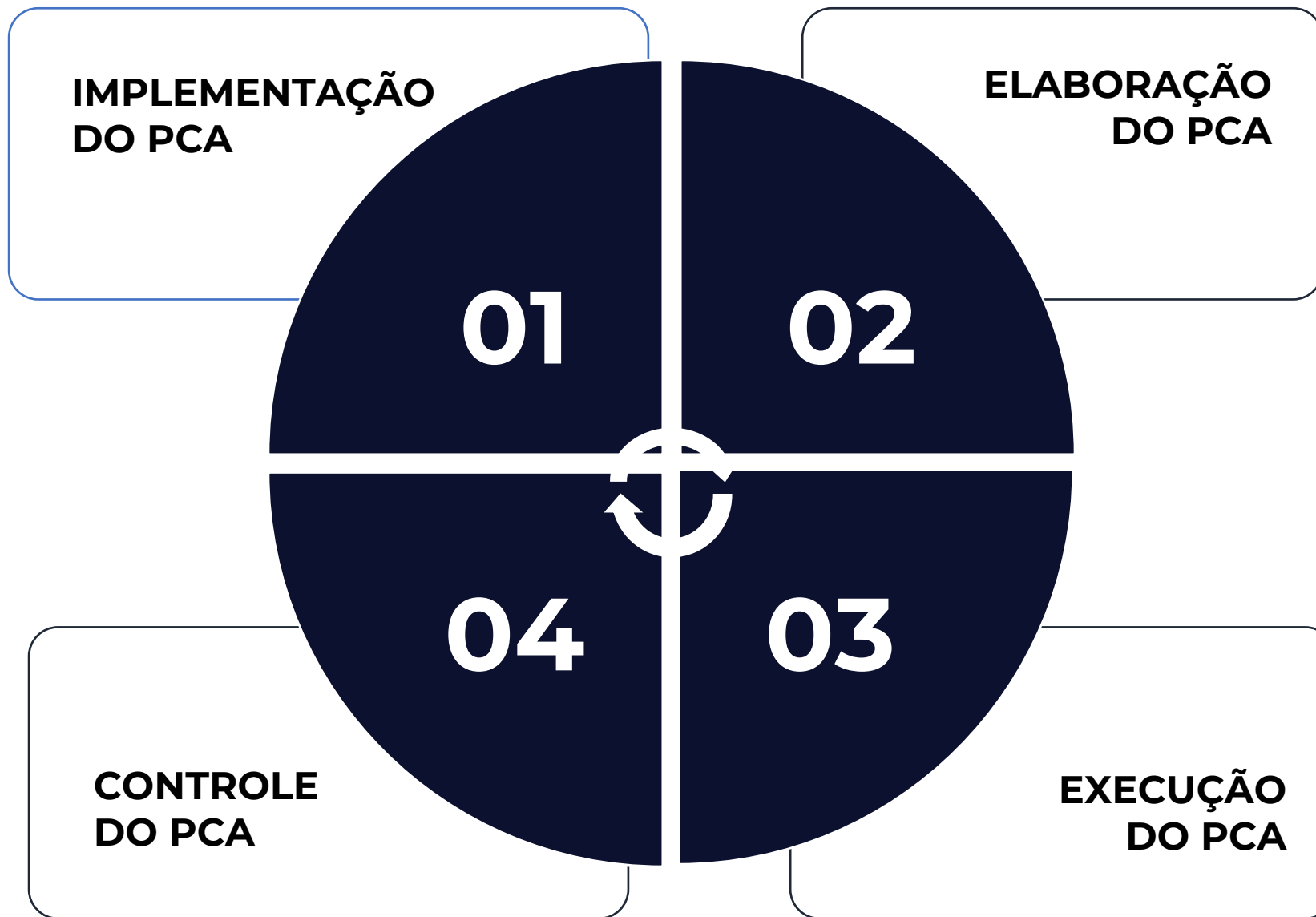
Calendário de
Contratação



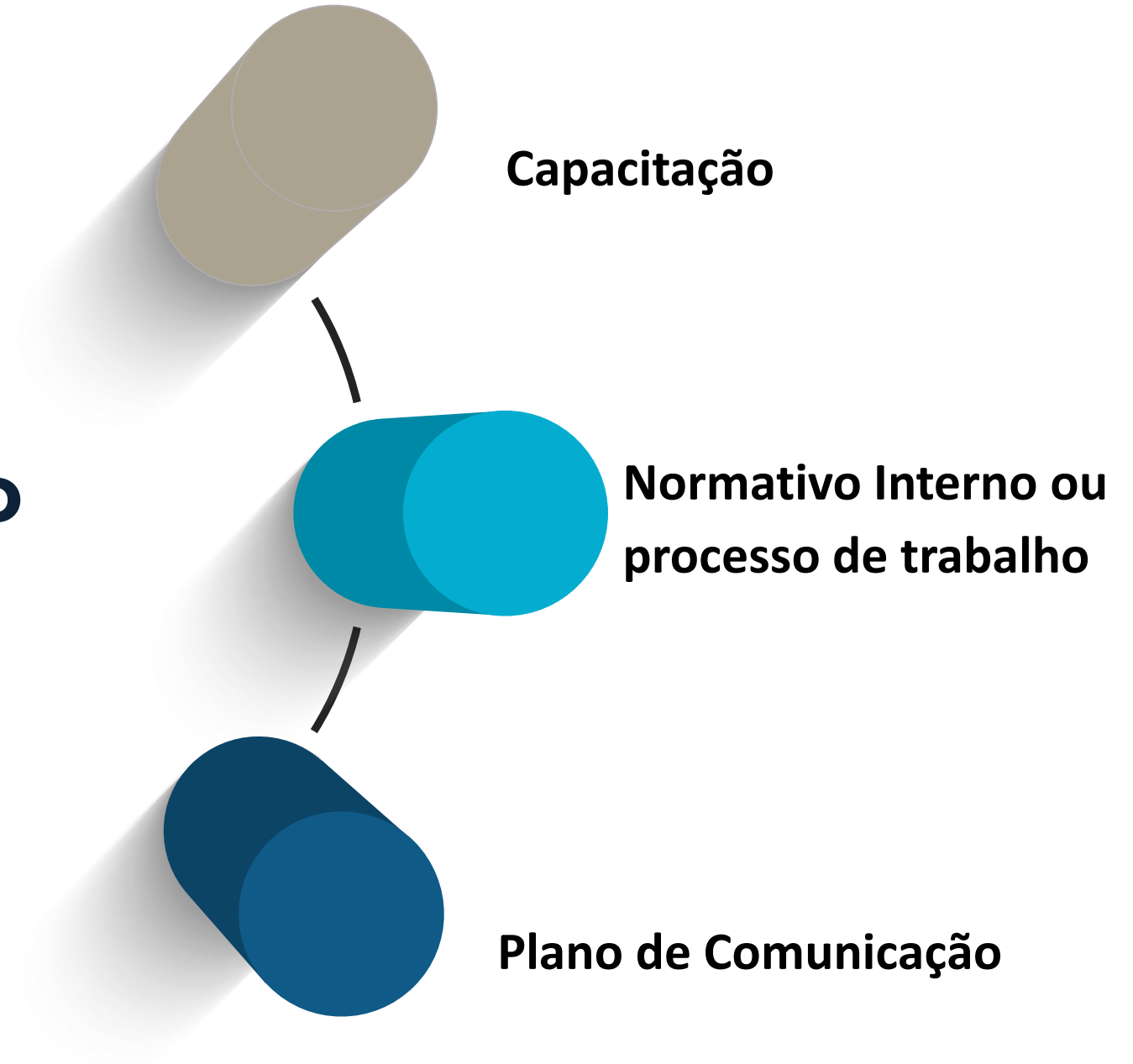
Relatório de
Riscos

ETAPAS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL





Implementação



Normativo Interno

Anotações

- ✓ criação de comissão de contratação;
- ✓ formação e capacitação dos servidores;
- ✓ plano de comunicação;

Normativo Interno

Anotações

- ✓ forma de controle quanto a distribuição orçamentária entre as unidades;
- ✓ prazos para início da instrução com base no histórico de cada ente;
- ✓ providências quanto ao não cumprimento de prazos pelas áreas requisitantes para início da instrução processual.

Exemplos de
Portarias
PCA

SCAN ME

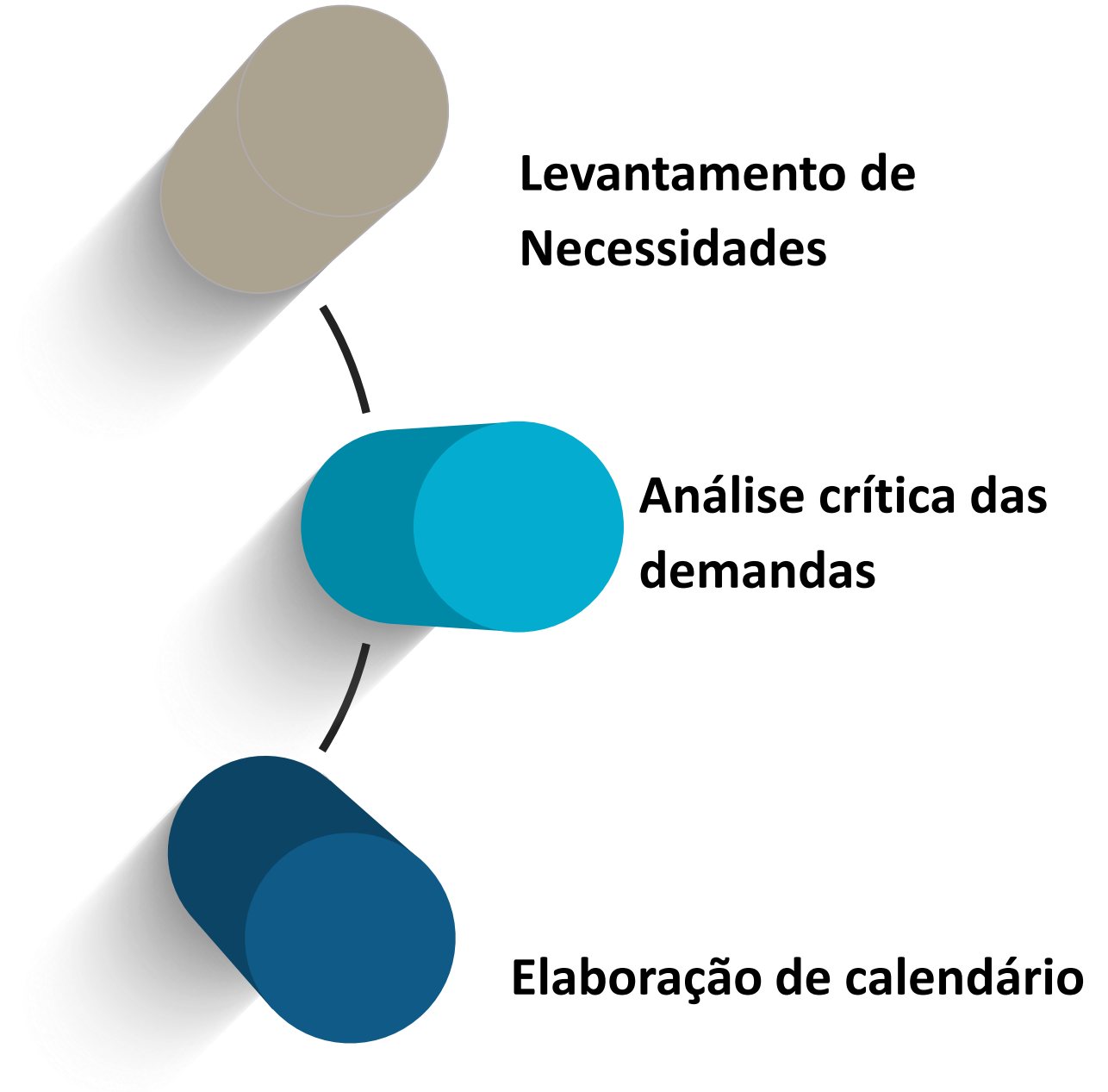


Plano de Comunicação

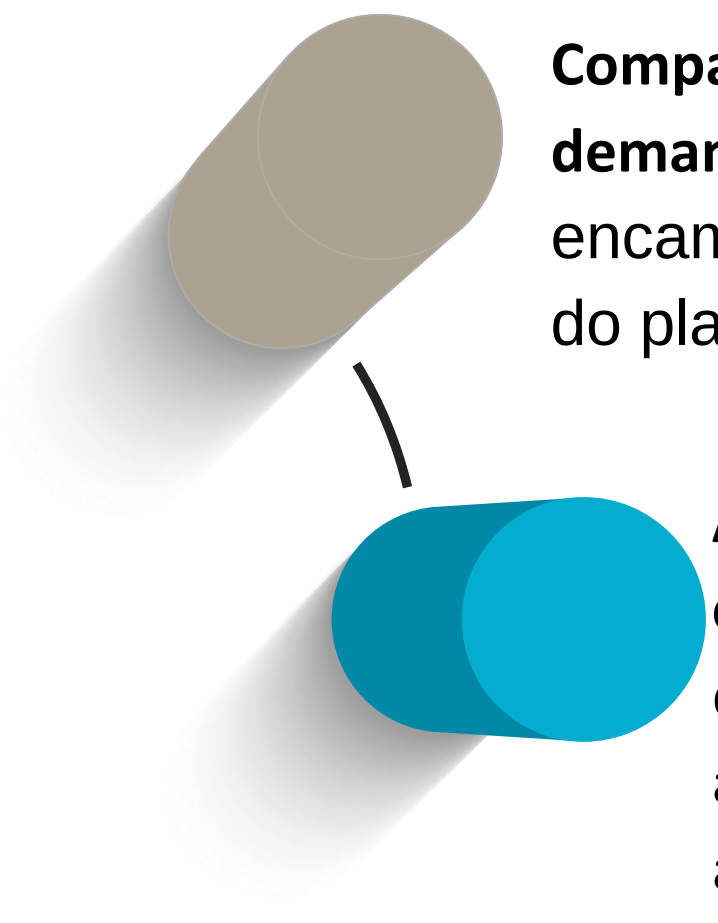
Anotações

- ✓ Informativos via e-mail e processo;
- ✓ Criação de manual e panfletos com os procedimentos internos quanto às etapas de implementação, elaboração, execução e controle do PCA, contribuindo para uma melhor orientação entre as áreas.

Elaboração



Execução

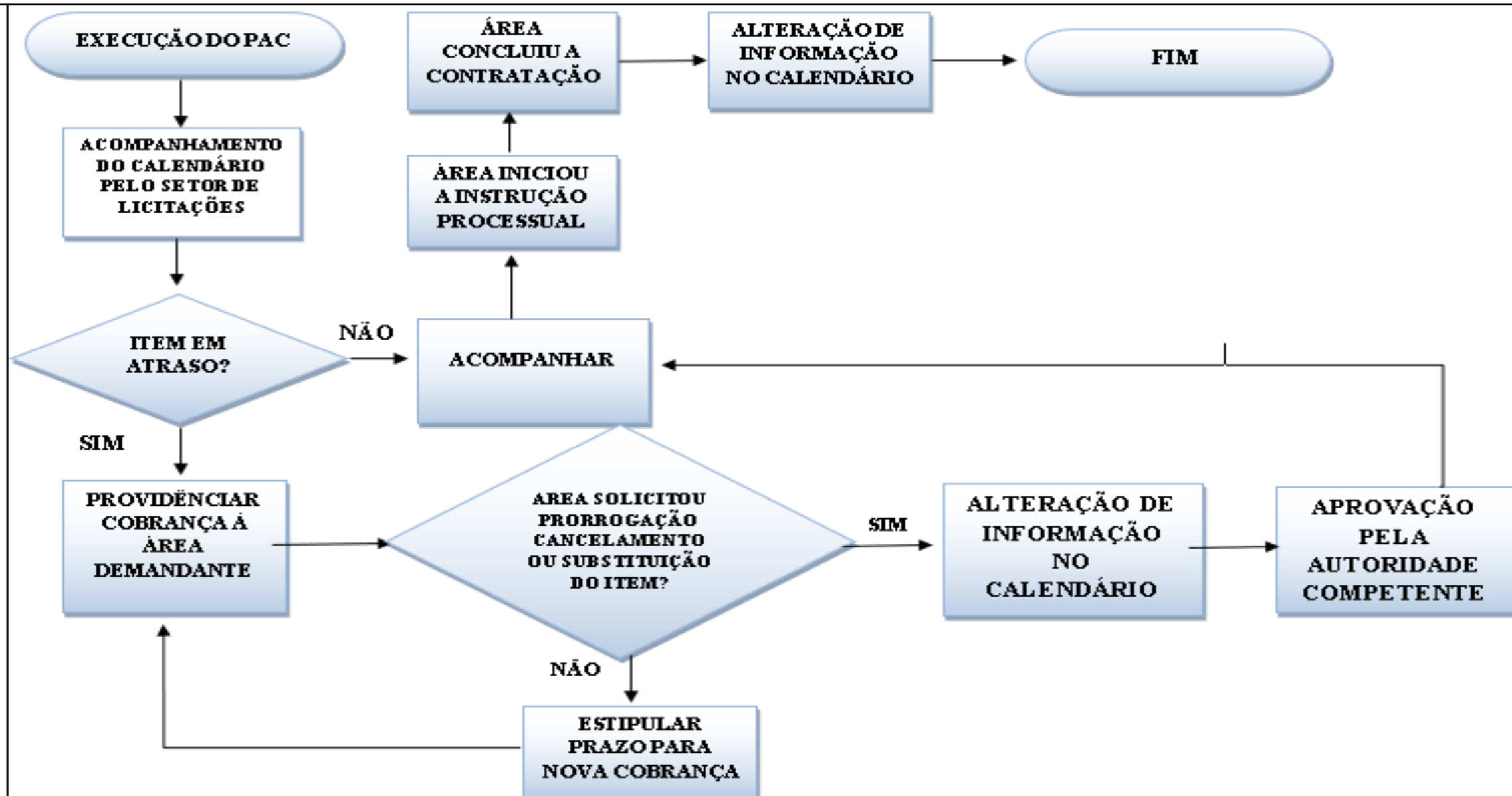


Compatibilização da demanda – se demandas encaminhadas constam do plano

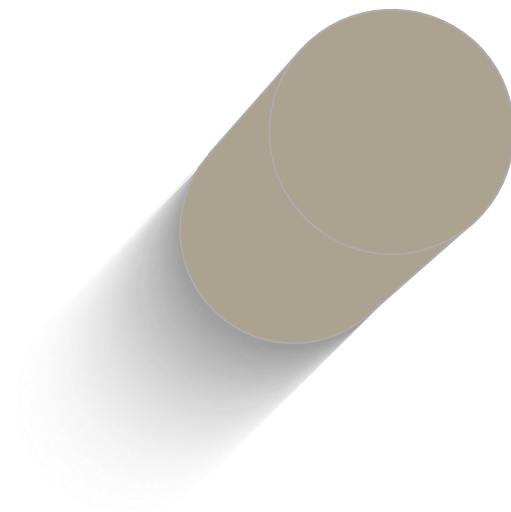
Acompanhamento do calendário: Alterações de demandas, demandas em atraso – cobranças e outras ações

FLUXOGRAMA DA ETAPA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – ANO DE EXECUÇÃO

FLUXOGRAMA



Controle



**relatório de riscos
relativo à provável não
efetivação da contratação**

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
(...)

VII – a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo **poderão**, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

REGULAMENTO

PCA, ETP e TR

Prof. Angelina Leonez

Seção I

Dos instrumentos de planejamento

Subseção I

Do plano de contratações anual

Art. 85. As contratações realizadas pelo **BrC** deverão estar alinhadas ao Plano de Contratações Anual (PCA), conforme regulamentação estabelecida na Política de Governança das Contratações Públicas contida neste Regulamento.

Seção IV

Instrumentos

Art. 338. São considerados instrumentos de governança em contratações públicas:

- I - o Plano de Logística Sustentável;
- II - o Plano de Contratações Anual;

(...)

Seção VI

Plano de contratações anual – PCA

Art. 341. A Diretoria de Planejamento e Portifólio de Projetos deverá elaborar o Plano de Contratações Anual que contemple suas demandas de contratações e compras conjuntas dos órgãos e entidades sob sua competência.

Art. 342. A elaboração do Plano de Contratações Anual tem como objetivos:

I - racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;

II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes que influenciem as contratações;

III - subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;

IV - evitar o fracionamento de despesas; e

V - sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.

Art. 343. O Plano de Contratações Anual será elaborado conforme procedimento estabelecido no regulamento geral de Licitações e Contratos do **Consórcio Brasil Central**.

RISCOS E DESAFIOS QUANTO AO PCA

```
graph TD; A["RISCOS E DESAFIOS QUANTO AO PCA"] --> B["Planejamento como peça fictícia"]; A --> C["Excesso de itens no PCA– “síndrome do shopping center”"]; A --> D["Falta de alinhamento entre os níveis hierárquicos"];
```

Planejamento como
peça fictícia

Excesso de itens no
PCA– “síndrome do
shopping center”

Falta de
alinhamento entre
os níveis
hierárquicos

“Se bem concebido e executado, detém a capacidade de mitigar riscos significativos do rito de compras, tais como o fracionamento de despesas, compras repetidas do mesmo objeto (incrementando o custo do pedido), execução financeira insatisfatória, falta de padronização e uso pouco racional da força de trabalho atuante no processo de licitações.”



RENATO FENILI

GOVERNANÇA EM AQUISIÇÕES PÚBLICAS

TEORIA E PRÁTICA À LUZ DA REALIDADE SOCIOLÓGICA

EDITORAS
IMPETUS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)



Art. 6º* Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

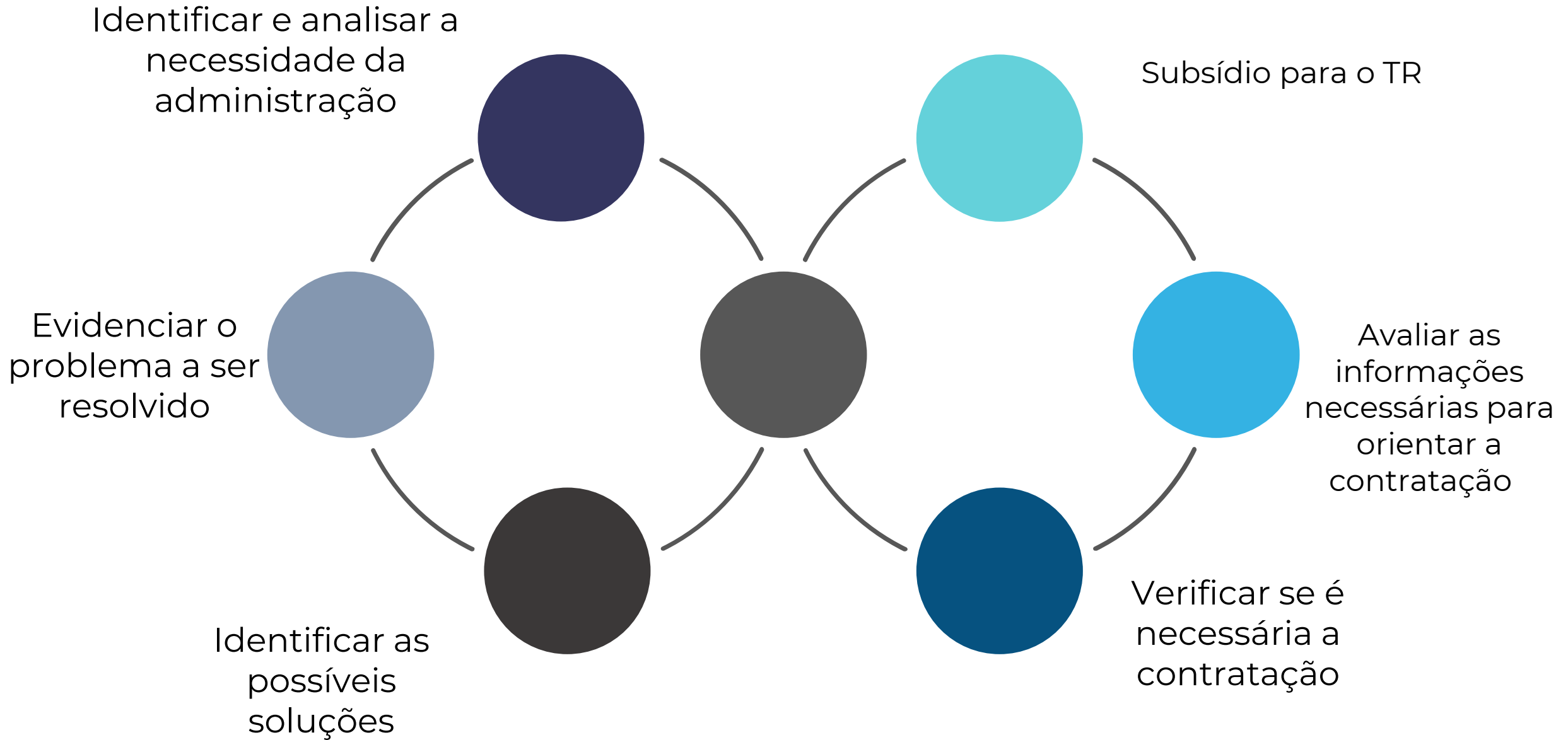
**Foco na
necessidade**



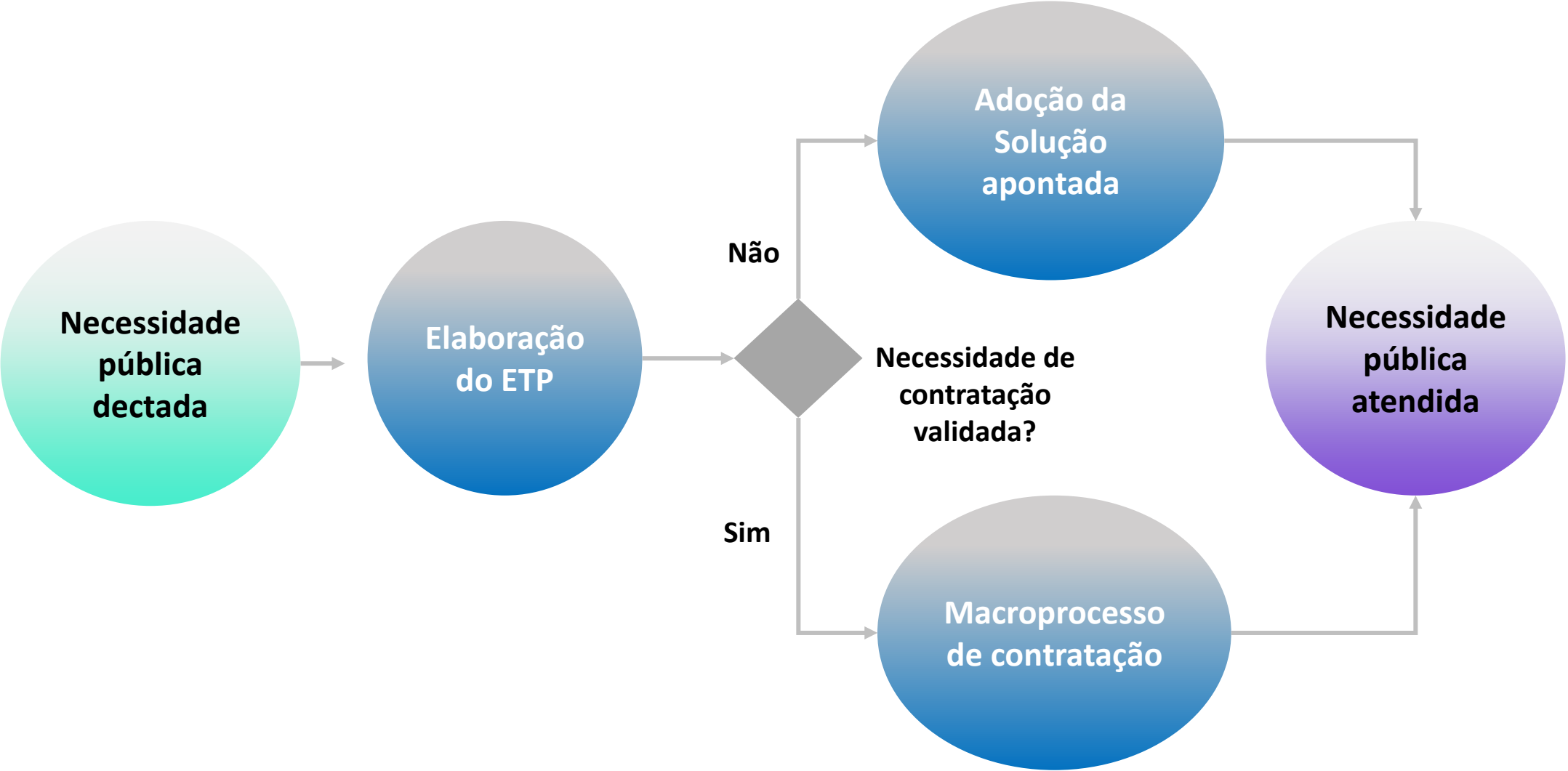
**Procurando
uma solução**



Objetivos do ETP



Estruturando a análise do ETP



Obrigatoriedade de uso do ETP

Lei nº 14.133/21

Obrigatório

Art. 18 – Processos Licitatórios

Facultativo

Art. 72, I - Contratações Diretas

Dispensado

§ 3º do art. 18

Obras e serviços comuns de engenharia, demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados

Simplificado

§ 2º do art. 18 – condicionado a justificativa e deve conter no mínimo: I,IV,VI,VIII e XIII

Ao elaborar o ETP considere?



**Resultados obtidos com
as contratações
anteriores realizadas
para atender a
necessidade**



**Mudanças no mercado
fornecedor, novas
soluções, tendências**

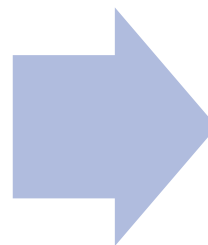


**Mudanças nas
características da
necessidade do órgão**

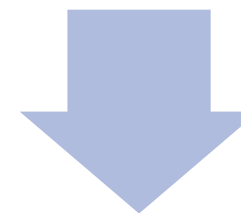
ELEMENTOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

(art. 18, § 1º, Lei nº 14.133/21)

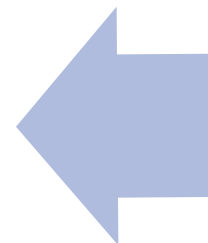
Descrição da
necessidade



Previsão no PCA
(caso exista)

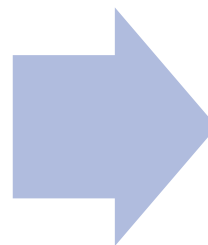


Estimativas das
quantidades

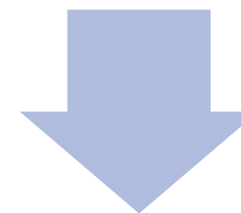


Requisitos da
contratação

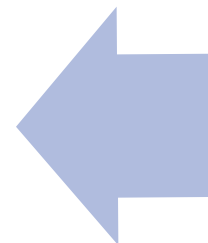
Levantamento de
mercado



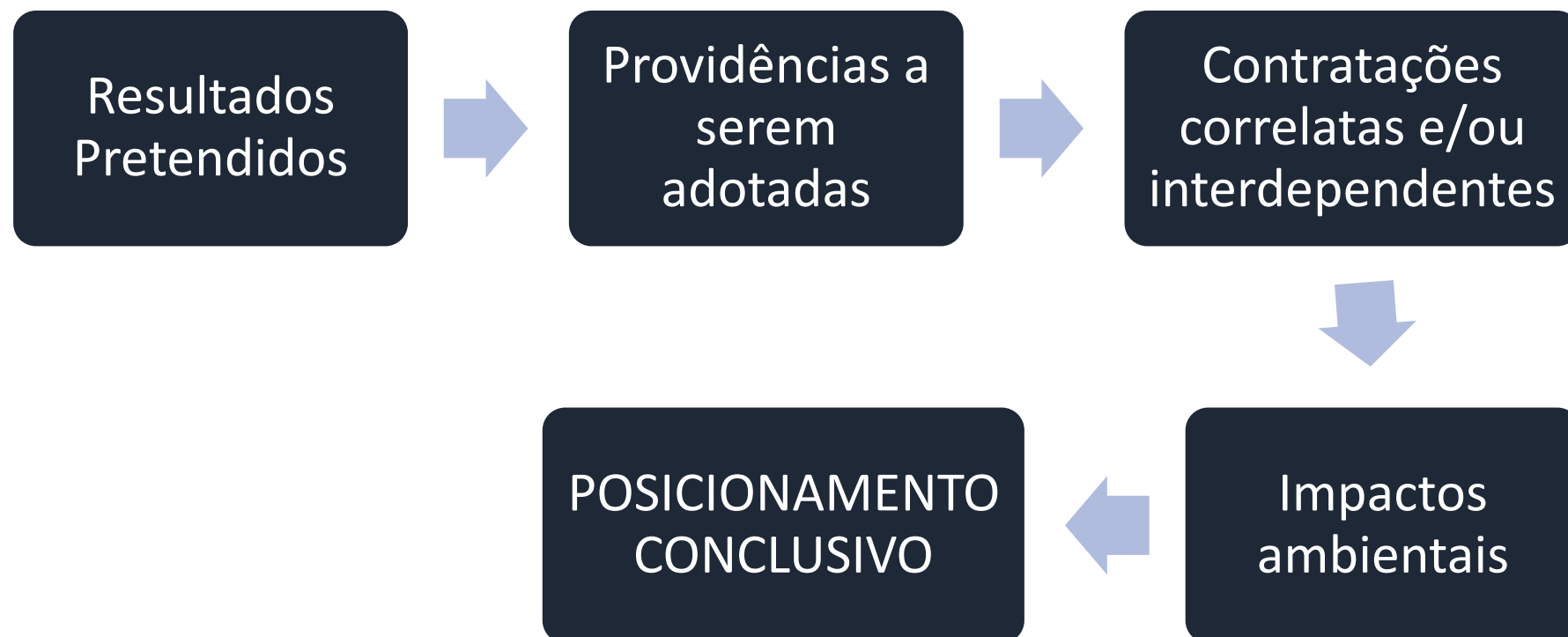
Estimativa do
valor da
contratação



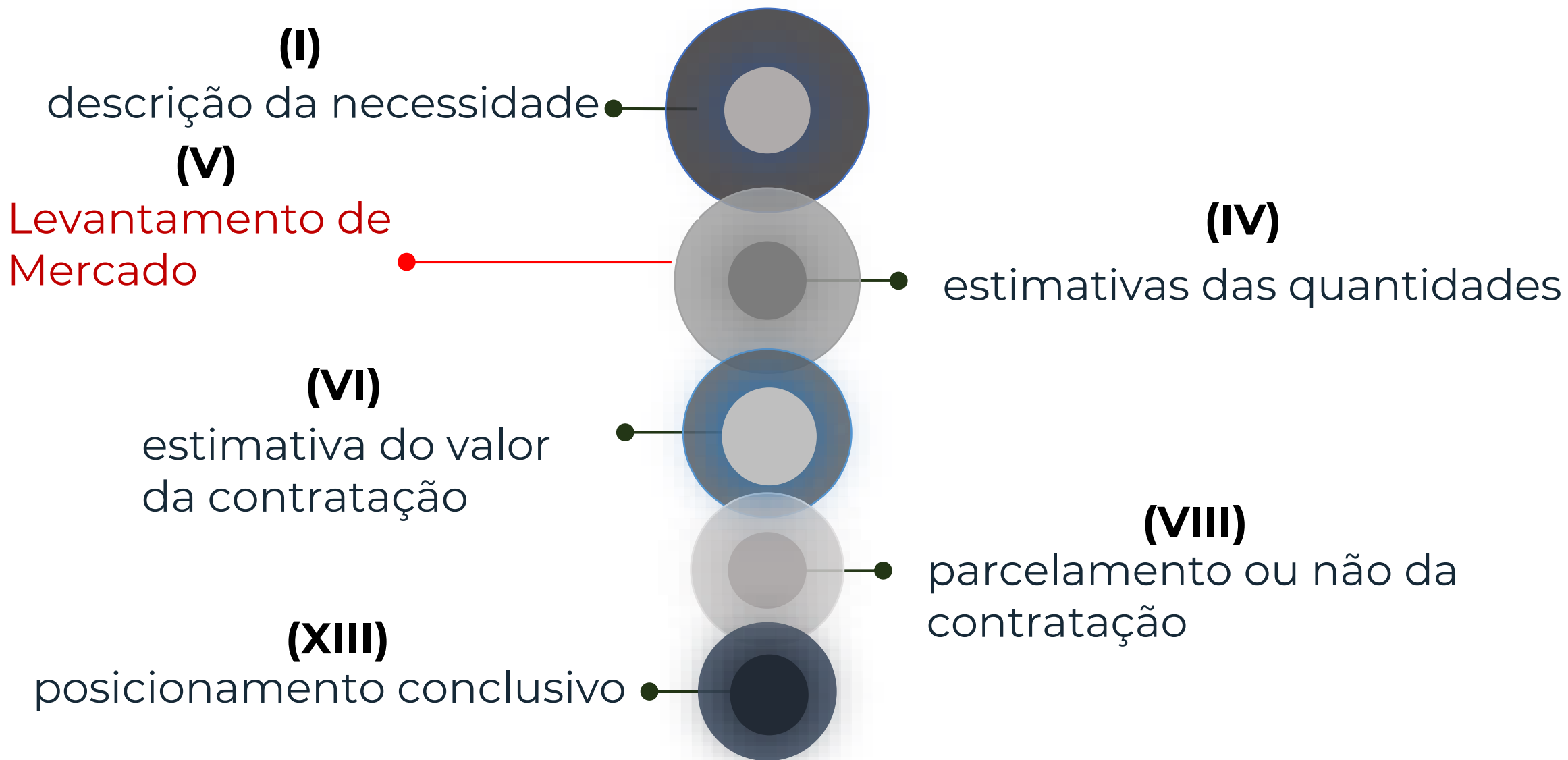
Parcelamento ou
não



Descrição da
Solução



Elementos mínimos do ETP (art. 18, § 2º, Lei nº 14.133/21)



1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

- I. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021);



Ao trabalhar este item observar:



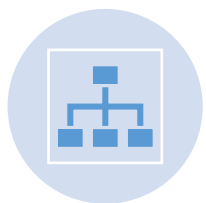
Qual o problema que a unidade percebe que precisa ser resolvido?



Qual o público impactado diretamente pelo problema?



Qual(is) impacto(s) pode(m) ser observado(s) caso não seja feito nada para tratar o problema?



Como a administração vem tratando/enfrentando esse problema?



Qual é a situação na qual a administração se encontra hoje frente a esse problema? (utilizar dados, quantidades físicas, valores gastos, políticas públicas associadas, contratações já realizadas).



Há alguma legislação ou plano estratégico que influencia o problema?

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

- I. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)
- II. É indispensável evidenciar que a contratação pretendida é compatível com o planejamento adotado. Isso envolve a análise do Plano de Contratações Anual (PCA), quando elaborado, mas também a avaliação de outras manifestações de planejamento existentes.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- I. Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (inciso III do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021).
- II. Descrever os requisitos necessários para melhor identificação da solução a ser contratada, com vistas ao atendimento da necessidade especificada.



Ao trabalhar este item observar:

- Levantar os requisitos necessários, indispensáveis e desejáveis.
- **Desejáveis**: podem ser descartados caso se observe que eles restringem a competição ou impactem no preço de forma incompatível com a necessidade.
- A necessidade do objeto é frequente ou contínua?
- Há demanda de profissional ou tecnologia específicos?
- Houve no passado processo licitatório de padronização? Há necessidade de revisão?
- Parâmetros, exigências e referências necessárias para o atendimento da necessidade, devendo-se sempre justificar a escolha e definição realizadas.



Ao trabalhar este item observar:

- Boas fontes de informação:
 - Contratações anteriores.
 - Contratações já padronizadas por meio de cadernos técnicos, catálogos de itens, catálogo de padronização eletrônico etc.
 - Leitura de estudos técnicos preliminares/termo de referência/editais de outros órgãos do governo para soluções similares ou equivalentes, inclusive aqueles disponíveis em bases de dados comuns como o ETP Digital do Governo Federal
 - Consulta a sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo.

PCA, ETP e TR

Prof. Angelina Leonez



Ao trabalhar este item observar:

- **Requisitos de contratação no TR:** objetivo e função diferentes dos requisitos no ETP
 - **No ETP:** relacionado aos requisitos que devem ser analisados e atendidos pelas soluções elencadas.
 - **No TR:** baseados no ETP, porém atualizados em decorrência do amadurecimento da solução escolhida e adequada à parte do objeto do TR e incluem, dentre outros:
 - Qualidade exigido do produto ou serviço.
 - Qualificação técnica e econômico-financeira do licitante para atendimento ao objeto do TR.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

- I. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).



Ao trabalhar este item observar:

- Analisar, definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas.
- Apresentar informações das contratações anteriores, quando possível ou descrever a impossibilidade de uso delas.
- Apresentar as memórias de cálculo que justifiquem as quantidades designadas para cada item da solução pretendida. Essas quantidades devem ser estimadas em função do consumo anterior (perfil de consumo) ou da provável utilização, baseando-se em dados históricos.
- Para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se mostra possível antes da contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão.

PCA, ETP e TR

Prof. Angelina Leonez

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

- I. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (inciso V do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021).
- II. Consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções e justificativa técnica e econômica do tipo de solução a contratar, podendo, entre outras opções:
 - a) Ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração.
 - b) Ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições.



Ao trabalhar este item observar:

Referências para a justificativa técnica e econômica do tipo da solução:

- **vantajosidade econômica**, preferencialmente pela comparação do custo total das soluções proposta e atual;
- **ganhos de eficiência administrativa**, pela economia de tempo, recursos materiais e pessoas;
- **continuidade sustentável** do modelo de fornecimento do bem ou serviço para a administração;
- **sustentabilidade social e ambiental**, por meio da consideração de objetivos secundários da política de compras públicas;

- **incorporação de tecnologias** que permitam ganhos de eficiência, exatidão, segurança, transparência, impessoalidade, padronização ou controle;
- **possibilidade de compra ou de locação** de bens, ser avaliados os custos e os benefícios de cada opção para escolha da alternativa mais vantajosa;
- **opções menos onerosas** à administração, tais como chamamentos públicos de doação e permutas

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

- I. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação(inciso VI do § 1º da Lei 14.133/21).
- II. Análise comparativa dos custos** das soluções viáveis, orientará a Administração na definição da solução mais vantajosa, não sendo o valor estimado que irá compor a futura licitação;
- III. O orçamento estimativo final para a contratação deverá compor o Termo de Referência ou o Projeto Básico.



Ao trabalhar este item observar:

CICLO DE VIDA

Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis.



Ao trabalhar este item observar:

Custo de Aquisição

Realize uma pesquisa de preços em sítios eletrônicos, catálogos de preços, históricos de compras, ou pesquisa junto a fornecedores.

Custo Operacional

Considera-se custos operacionais durante todo o ciclo de vida, desde a aquisição até o descarte: consumo energético, despesas com insumos diversos (ex: toner)

Custo de Manutenção

Envolve a despesa com a garantia técnica do equipamento, além de despesas não coberta pela garantia: troca de bateria e itens defeituosos.

Custos Administrativos

Envolve o gasto com o processo de aquisição - salário dos funcionários, gestão e fiscalização e outros.

PCA, ETP e TR

Prof. Angelina Leonez

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- I. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).
- II. Após conclusão do estudo comparativo entre as soluções, descrever aqui a solução que se mostrou mais vantajosa para a contratação. Aqui se refere às questões atinentes a manutenção e assistência técnica, indicando o dever de a Administração tomar em vista as implicações e decorrências da contratação, inclusive o ciclo de vida útil do objeto, e as características que exijam providências complementares posteriores ao recebimento da prestação principal.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

- I. Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (inciso VIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).
- II. A viabilidade da divisão da solução deve ser observada para aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade e ampliar a competição, evitando-se, assim, a concentração de mercado.



Ao trabalhar este item observar:

O parcelamento não será adotado quando(art. 40, § 3º da Lei nº 14.133/21) :

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.



Ao trabalhar este item observar:

- É tecnicamente viável dividir a solução?
- É economicamente viável dividir a solução?
- Não há perda da economia de escala ao dividir a solução?
- Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?

PCA, ETP e TR

Prof. Angelina Leonez

9 - RESULTADOS PRETENDIDOS

- I. Os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)
- II. Demonstrar os ganhos diretos e indiretos que se almeja com a contratação, essencialmente efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável e sempre que possível, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.
- III. Devem ser apontados os resultados pretendidos, de forma a subsidiar a criação dos indicadores de desempenho.

10 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

- I. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (inciso X do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).
- II. Verificar e informar que ações deverão ser executadas pela Administração antes da formalização da futura contratação, com vistas à correta execução contratual. (exemplos: Pequenas intervenções de engenharia, ajustes de sistemas, capacitação de servidores)

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

- I. Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).
- II. A Administração tem o dever de estimar os quantitativos da contratação, de modo fundamentado, devendo ter em vista a eventual existência de outras contratações (correlatas ou interdependentes), inclusive para propiciar ganhos de escala.

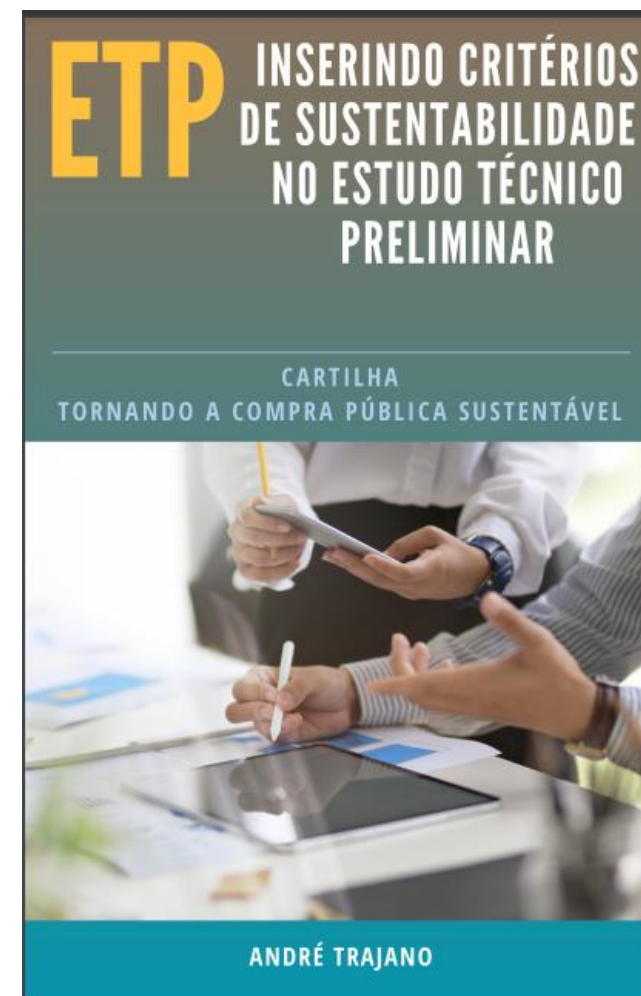


Ao trabalhar este item observar:

- I. As contratações correlatas são aquelas que versam sobre objeto similar ou complementar.
- II. As interdependentes são aquelas cuja execução possa afetar ou ser afetada pela contratação examinada. Tais contratações podem ser passadas, contemporâneas ou futuras, sendo pertinente tomar em vista a sua existência ou seus efeitos para obter o melhor resultado possível no procedimento licitatório a ser realizado.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

- I. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (inciso XII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)
- II. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento.
- III. Sob a ótica da dimensão ambiental da sustentabilidade, deverão ser identificados possíveis impactos em decorrência da contratação pretendida e relacionadas às medidas mitigadoras (ações de prevenção e contingência para afastar/tratar os riscos).



PCA, ETP e TR

Prof. Angelina Leonez

13 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

- I. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).
- II. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação.
- III. Parecer final sobre a contratação da solução pretendida, indicando a viabilidade técnica, operacional e orçamentária, assim como a adequação à necessidade identificada na demanda de contratação.

REGULAMENTO

PCA, ETP e TR

Prof. Angelina Leonez

Art. 2º. Integram este Regulamento os seguintes anexos:

I - Anexo I – Definições;

II - Anexo II – Estudo Técnico Preliminar (ETP);

(...)

Art. 87. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para o BrC e alinhamento à política de sustentabilidade das contratações.
(...)

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração, tendo em conta todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), do Termo de Referência (TR) ou do Projeto Básico (PB).

Seção II

Da fase preparatória

Art. 93. As contratações do **BrC**, seja mediante licitação, seja mediante dispensa ou inexigibilidade, estão sujeitas à realização da fase preparatória, composta pelas seguintes etapas:

I - formalização da demanda;

II - elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), quando couber, observado o Anexo II deste Regulamento;

(...)

ANEXO II

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 1º O Estudo Técnico Preliminar deverá ser realizado pela Unidade Técnica conforme as diretrizes deste Anexo e a partir das informações do Documento de Formalização da Demanda.

Parágrafo único. A Unidade Técnica poderá solicitar o auxílio da Unidade Demandante para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Art. 2º É facultada a elaboração do ETP, mediante justificativa apresentada pela Unidade Técnica, quando, alternativamente:

- I. A sua realização mostrar-se incompatível, sob o ponto de vista da eficiência e economicidade, com a natureza e o valor do objeto da contratação;
- II. pelas circunstâncias e elementos consignados no Documento de Formalização da Demanda restar evidenciada a melhor solução para o atendimento da necessidade da Administração;
- III. a melhor solução para o atendimento da necessidade da Administração for previamente identificada a partir de processos de padronização, pré-qualificação e outros procedimentos similares;
- IV. a partir dos elementos consignados no Documento de Formalização de Demanda, restar apontada a necessidade de realização de dispensa de licitação com fundamento nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV e XV e nas alíneas "a", "b", "c", "d", "j" e "k" do inciso IV, todos do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

V - nos casos de contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;

VI - nos casos de prorrogação de vigência de contratos e atas de registro de preços;

VII – for necessária a realização dos procedimentos auxiliares previstos nos incisos II, III e IV do Regulamento;

VIII - for possível utilização de ETP elaborado para procedimentos anteriores quando as soluções propostas atenderem integralmente à necessidade apresentada;

IX - nas contratações necessárias à participação e à inscrição de servidores em ação de capacitação externa aberta ao público.

Art. 3º O Estudo Técnico Preliminar deverá consolidar as seguintes informações:

- I. informações básicas;
- II. descrição da necessidade da contratação;
- III. área requisitante;
- IV. requisitos da contratação;
- V. levantamento das soluções disponíveis no mercado para o atendimento à demanda e avaliação circunstanciada de cada uma delas;
- VI. descrição da solução escolhida, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
- VII. estimativas das quantidades para a contratação;

- VIII. quando viável, a projeção aproximada do valor da contratação, como forma de possibilitar a avaliação da relação custo-benefício das alternativas de soluções disponíveis no mercado e da viabilidade econômica da contratação;
- IX. justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
- X. contratações correlatas ou interdependentes;
- XI. alinhamento entre a Contratação e o Planejamento;
- XII. benefícios a serem alcançados com a contratação;
- XIII. providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à adequação do ambiente do órgão e à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XIV. descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XV. posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Parágrafo único. O Estudo Técnico Preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, II, V, VI, VIII, IX e XV, e, quando não contemplar os demais elementos previstos no caput deste artigo, a Unidade Técnica deverá apresentar as devidas justificativas.

Art. 4º São diretrizes gerais para a realização do Estudo Técnico Preliminar:

- I. examinar os normativos que disciplinam os objetos a serem contratados, de acordo com a sua natureza;
- II. analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências ocorridas durante o processo de contratação e a execução do objeto, com a finalidade de prevenir que ocorram novamente.

Art. 5º São diretrizes específicas a cada elemento do Estudo Técnico Preliminar:

- I. são consideradas informações básicas o número do ETP, a indicação do principal responsável por sua elaboração e a categoria do objeto (bens, serviços, obras e serviços especiais de engenharia, locação de imóveis ou alienação, concessão ou permissão);
- II. para se descrever a necessidade da contratação, deve ser analisada a justificativa fornecida pela Unidade Demandante, considerando-se o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

- III. para a definição dos requisitos da contratação, deve-se:
- IV. elencar os requisitos indispensáveis para o atendimento da necessidade com padrões mínimos de qualidade;
 - a) observar os elementos técnicos e mercadológicos da solução escolhida;
 - b) definir e justificar se a contratação é de natureza continuada;
 - c) avaliar a duração inicial do contrato, especialmente se for de natureza continuada;
 - d) identificar as soluções de produto/serviço que atendam aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se as exigências indicadas são realmente indispensáveis, de modo a avaliar o afastamento ou a flexibilização de tais requisitos, com vistas ao aumento da competitividade.

IV. para o levantamento das soluções disponíveis no mercado e a justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:

- a) devem ser levados em conta aspectos atinentes à eficiência e economicidade, contemplando, necessariamente, o ciclo de vida do objeto e o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis;
- b) devem ser consideradas diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração;
- c) em situações específicas ou quando envolver objetos com complexidade técnica, poderão ser realizadas audiências e/ou consultas públicas para coleta de contribuições que auxiliem a definir a solução mais adequada, a qual preserve a melhor relação custo-benefício;
- d) quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, deverão ser considerados os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.

V. para se estimar as quantidades, deve-se:

- a) definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas;
- b) utilizar informações de contratações anteriores, se for o caso;
- c) incluir nos autos, quando possível, as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte;

VI. quanto ao parcelamento do objeto, observada a configuração e o grau de maturidade do mercado relevante, bem como aspectos técnicos e econômicos atinentes ao objeto, deverão ser considerados a viabilidade da divisão do objeto em lotes ou grupos e sua economicidade, bem como o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado, não sendo cabível o parcelamento quando:

- a) a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
- b) o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
- c) o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

VII. quanto aos benefícios a serem alcançados com a contratação, deve-se declarar os benefícios diretos e indiretos que a Administração almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia e eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

VIII. quando forem necessárias providências acessórias à contratação, para que seja possível a instalação ou a utilização de determinado objeto, deve-se:

- a) quando a Unidade Técnica julgar necessário, consultar outras unidades que compõem o Consórcio quanto à contratação pretendida;
- b) quando for necessária a adequação do ambiente, elaborar cronograma com as principais atividades necessárias, inclusive com a indicação das unidades responsáveis pelos ajustes apontados;
- c) considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado.

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)



Termo de Referência

- **Art. 6º Lei nº 14.133/2021, XXIII:**
- Documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: (...)

Projeto Básico

- **Art. 6º Lei nº 14.133/2021, XXV:**

conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado **para definir e dimensionar a obra ou o serviço**, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

1
**Demonstrar a solução
para atender a
necessidades da
Administração**

2
**Especificar o
objeto**

3
**Orientar a
formulação da
proposta pelo
licitante**



4
**Orientar o
pregoeiro e a
Comissão de
Licitação na
sessão pública da
licitação**

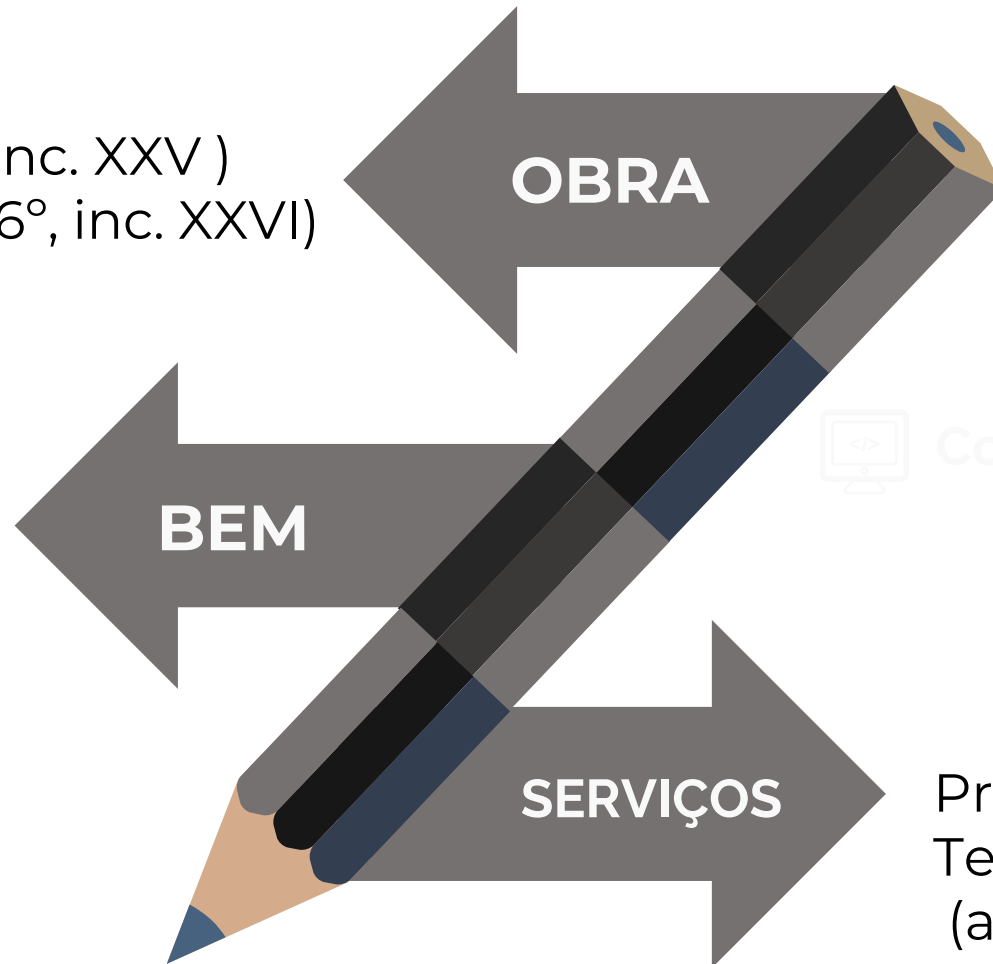
5
**Orientar o
recebimento
do material ou
do serviço**

6
**Orientar o
gerenciamento e a
fiscalização da
execução do
contrato**

ARTEFATOS X OBJETOS (Lei n° 14.133/21)

Projeto Básico (art .6º, inc. XXV)
Projeto Executivo (art. 6º, inc. XXVI)

Termo de Referência
(art. 6º, XXIII)



Projeto Básico e
Termo de Referência
(art. 6º, XXIII, XXV)

Elementos do Termo de Referência

ART 6º, XXIII- Lei 14.133/21

definição do
objeto

01

requisitos da
contratação

04

fundamentação
da contratação

02

modelo de
execução do objeto

05

descrição da solução
como um todo

03

modelo de gestão
do contrato

06

Elementos do Termo de Referência

ART 6º, XXIII- Lei 14.133/21

critérios de medição
e de pagamento

07

estimativas do valor
da contratação

09

forma e critérios de
seleção do
fornecedor

08

adequação
orçamentária

10

REGULAMENTO

PCA, ETP e TR

Prof. Angelina Leonez

Art. 2º Integram este Regulamento os seguintes anexos:

I - Anexo I – Definições;

II - Anexo II – Estudo Técnico Preliminar (ETP);

III - Anexo III – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação;

IV - Anexo IV – Termo de Referência (TR);

(...)

Art. 87. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para o BrC e alinhamento à política de sustentabilidade das contratações.
(...)

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração, tendo em conta todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), do Termo de Referência (TR) ou do Projeto Básico (PB).

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

Art. 1º. O Termo de Referência deverá ser elaborado pela Unidade Técnica, observadas as diretrizes deste Anexo e a partir das informações constantes do Documento de Formalização da Demanda e, quando couber, do Estudo Técnico Preliminar.

Art. 2º. São vedadas especificações que:

- I. por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem, injustificadamente, a competitividade ou direcionem ou favoreçam a contratação de prestador específico;
- II. não representem a real demanda de desempenho da Administração, não se admitindo as que deixem de agregar valor ao resultado da contratação ou sejam superiores às necessidades da Unidade Demandante ou Unidade Técnica;
- III. estejam defasadas tecnológica ou metodologicamente, ou com preços superiores aos de serviços com melhor desempenho, ressalvados os casos tecnicamente justificados;
- IV. ostentem características aptas a enquadrar o objeto como “bem de luxo”, observado o disposto no Regulamento.

Art. 3º. O Termo de Referência deve conter, no mínimo, os seguintes capítulos:

- I. objeto da contratação;
- II. forma de contratação;
- III. requisitos do fornecedor;
- IV. formalização, prazo de vigência do contrato e possibilidade de prorrogação;
- V. modelo de gestão;
- VI. prazo para início da execução ou entrega do objeto;
- VII. obrigações da contratada;
- VIII. regime de execução;

- IX. previsão de penalidades por descumprimento contratual;
- X. previsão de adoção de IMR, quando exigível;
- XI. forma de pagamento;
- XII. condições de reajuste;
- XIII. garantia contratual;
- XIV. especificações técnicas dos itens a serem contratados;
- XV. quantidade dos itens a serem contratados;
- XVI. critérios e práticas de sustentabilidade, quando couber.

§ 1º Nas contratações em que se dispense a licitação em razão do valor estimado, o Termo de Referência deverá conter, ainda, as informações exigidas pelo art. 17 deste Anexo.

§ 2º Nas contratações de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, o Termo de Referência deverá conter, ainda, as informações exigidas pelo art. 23 deste Anexo.

§ 3º Nas contratações realizadas por meio de Credenciamento, o Termo de Referência deverá conter, ainda, as informações exigidas pelo art. 38 deste Anexo.

§ 4º Na excepcionalidade de contratações emergenciais, o Termo de Referência deverá conter, ainda, as informações exigidas pelo art. 39 deste Anexo.

Art. 4º. O capítulo do “objeto da contratação” deverá conter, no mínimo, as seguintes seções:

Art. 5º. O capítulo da “forma de contratação” deverá conter, no mínimo, as seguintes seções: (...)

Art. 6º. O capítulo de “requisitos do fornecedor” deverá conter, no mínimo, as seguintes seções: (...)

Art. 7º. O capítulo de “formalização e prazo de vigência do contrato” deverá conter, no mínimo, as seguintes seções: (...)

Art. 8º. O capítulo do “modelo de gestão” deverá conter, no mínimo, as seguintes seções: (...)

Art. 9º O termo de referência deverá prever o prazo de entrega dos bens a serem adquiridos, contado em dias e endereço da entrega, e estabelecer se a remessa será única ou parcelada.

Art. 10. Quanto às “obrigações da contratada”, o Termo de Referência deverá informar as responsabilidades e encargos a serem assumidos pela contratada.

Art. 11. As informações relativas ao “regime de execução” deverão contemplar todas aquelas sobre a execução do objeto, com o detalhamento necessário sobre a forma, o local e o prazo para fornecimento ou para execução dos serviços, tais como:

Art. 12. No tocante à “previsão de penalidades por descumprimento contratual”, o Termo de Referência deverá conter as sanções a serem aplicadas por descumprimento das regras estabelecidas no instrumento convocatório, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Art. 13. A adoção de “Instrumento de Medição de Resultado (IMR)” deverá ser indicada pela Unidade Técnica sempre que seja necessário definir os níveis esperados de qualidade na prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

Art. 14. As informações relativas à “forma de pagamento” deverão observar o disposto nos artigos 158 e seguintes deste Regulamento.

Art. 15. Observado o disposto nos artigos 186 e seguintes deste Regulamento , a Unidade Técnica deverá indicar as “condições de reajuste” contratual e qual índice deverá ser adotado, o qual deve ser o que melhor reflita a variação dos preços no mercado relevante para o tipo de objeto da contratação.

Art. 16. Poderá ser exigida das contratadas a prestação de “garantia contratual”, para assegurar o cumprimento de obrigações contratuais e adimplência de penalidades.

Art. 17. Nas contratações em que se dispense a licitação em razão do valor estimado do objeto, o Órgão Técnico deverá se manifestar, no Termo de Referência, quanto:

- I. ao conhecimento da existência ou não de alguma Ata de Registro de Preços vigente para aquisição do objeto;
- II. à impossibilidade de inclusão do objeto como item autônomo em algum procedimento licitatório da Administração;
- III. à existência, no âmbito da Administração, de previsão de demanda de itens similares que poderiam ser adquiridos conjuntamente.

Seção XV

Regras Específicas para a Contratação de Serviços Continuados

Art. 20. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, e que elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho.

Seção XVI

Serviços com dedicação exclusiva de mão de obra

Art. 23. Nas contratações de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, o Termo de Referência deve contemplar as seguintes informações adicionais:

- I. informações relativas à mão de obra:
 - a) descrição das categorias;
 - b) quantidade de postos e empregados;
 - c) serviços a serem executados e atribuições de cada categoria;
 - d) qualificação requerida da equipe técnica;
 - e) indicação de salário-base, com a respectiva justificativa dos valores, quando aplicável;
 - f) jornada de trabalho, intervalo intrajornada e horário de trabalho;

- g) especificação dos uniformes e equipamentos de proteção individual ou coletiva, por categoria, se necessário;
- h) necessidade de folguistas, para substituição dos empregados nos intervalos intrajornada, quando aplicável;
- i) existência de adicionais específicos devidos por categoria ou profissional (por exemplo, adicional de insalubridade, noturno ou de periculosidade);
- j) necessidade de reposição de empregados em férias e outros afastamentos;
- k) previsão de utilização de horas-extras e, se for o caso, a quantidade;
- l) Convenção Coletiva de Trabalho aplicável às categorias envolvidas;
- m) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) relativa às categorias envolvidas;

- II. descrição dos serviços que serão desenvolvidos e seu regime de execução;
- III. indicação de pessoal técnico adequado, se aplicável;
- IV. indicação de materiais de consumo, peças, equipamentos ou ferramentas de uso contínuo, quando necessário para a execução contratual;
- V. indicação da vida útil de cada equipamento/ferramenta de uso contínuo, para cálculo do valor da depreciação.

Seção XVII

Regras Específicas para a Contratação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Art. 30. As contratações de soluções em tecnologia da informação e comunicação deverão ser precedidas e instruídas com termo de referência, cuja confecção, conduzida pelo setor de TIC e elaborada a partir do estudo técnico preliminar, deverá observar o disposto neste Regulamento a respeito de contratação de serviços em geral, no que for pertinente.

Parágrafo único. Na fundamentação da contratação, o órgão ou entidade deverá indicar o alinhamento da contratação com o respectivo Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI dos participantes.

Seção XVIII

Regras Específicas para a Contratação de Serviços de Natureza Intelectual ou Estratégico

Art. 36. Quando o planejamento dispuser sobre serviços de natureza intelectual, deverá definir papéis e responsabilidades dos agentes e das áreas envolvidas na contratação, tais como:

- I - o ateste dos produtos e serviços;
- II - a resolução de problemas;
- III - o acompanhamento da execução dos trabalhos;
- IV - o gerenciamento de riscos;

V - a sugestão de aplicação de penalidades;

VI - a avaliação da necessidade de aditivos contratuais; e

VII - a condução do processo de repactuação de contrato, quando for o caso.

Parágrafo único. Na contratação de serviços de natureza intelectual ou estratégicos, deverá ser estabelecida a obrigação da contratada de promover a transição contratual com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo-se exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

Seção XIX

Obras e serviços comuns de engenharia

Art. 37. Nas contratações de obras e serviços comuns de engenharia, o Projeto Básico deve conter as seguintes informações adicionais:

- I. estudo prévio de viabilidade técnica, exceto para serviços comuns de engenharia;
- II. Anotação de Responsabilidade Técnica pelas planilhas orçamentárias;
- III. fundamentação da capacidade técnica necessária, contendo a indicação da área de formação do responsável técnico;
- IV. indicação de materiais de consumo, peças, instalações, equipamentos ou ferramentas de uso contínuo, quando necessário para a execução contratual;
- V. indicação da vida útil de cada equipamento/ferramenta de uso contínuo, para cálculo do valor da depreciação;
- VI. cronograma físico-financeiro, quando cabível.

Seção XX

Credenciamento

Art. 38. Nas contratações feitas por meio de Credenciamento, o Termo de Referência deve conter as seguintes informações adicionais:

- I. os critérios e exigências mínimas para que os interessados possam credenciar-se;
- II. a possibilidade de credenciamento a qualquer tempo, de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, que preencha as condições mínimas exigidas;
- III. as regras que devem ser observadas pelos credenciados durante o fornecimento do produto ou da prestação dos serviços;
- IV. regras que evitem o tratamento discriminatório, pela Administração, no que se refere aos procedimentos de credenciamento e contratação decorrentes;

- V. a possibilidade de comunicação, pelos usuários, de qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços;
- VI. o estabelecimento das hipóteses de descredenciamento, de forma que os credenciados que não estejam cumprindo as regras e condições fixadas para o fornecimento do produto ou prestação dos serviços sejam imediatamente excluídos do rol de credenciados;
- VII. a possibilidade de renúncia do ajuste, a qualquer tempo, pelo credenciado ou pela Administração, bastando notificar a outra parte, com a antecedência fixada no termo.

Seção XXI

Contratações emergenciais

Art. 39. Nas solicitações para contratações emergenciais, a Unidade Técnica deve demonstrar, adicionalmente, na justificativa para a contratação:

- I - a potencialidade de danos julgados insuportáveis pela Administração, com a enumeração daqueles cujo risco é evidente;
- II - que a contratação emergencial é a via adequada para eliminar o risco;
- III - a imprevisibilidade da necessidade do objeto ou a impossibilidade de planejamento prévio da contratação.

Seção XXII

Regras Específica para Aquisição de Medicamentos

Art. 40. Os medicamentos adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração deverão atender, além das regras relativas às aquisições de bens, às seguintes especificações:

(...)

Seção XXIII

Regras Específicas Para A Contratação De Sociedades Cooperativas Ou Instituições Sem Fins Lucrativos

Art. 43. A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer quando, pela sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar:

(...)

Jair Eduardo Santana
Tatiana Camarão
Anna Carla Duarte Chrispim

Termo de Referência

O Impacto da
Especificação do Objeto
e do Termo de Referência
na Eficácia das
Licitações e Contratos

6ª edição
revista, ampliada e atualizada

FORUM

“Quando falamos em “*sucesso da contratação*” por certo estamos nos referindo à materialização de todos os programas e políticas governamentais que se desenham debaixo de um determinado marco legal. E, em tal sentido, estamos considerando que as licitações e as contratações públicas são ferramentas e instrumentos postos à disposição de uma determinada finalidade pública.”

Obrigada!